

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Interrogatório do Acusado (arts. 185 a 196 do CPP)

Vamos estudar o interrogatório do acusado no processo penal.

1. LOCAL DO INTERROGATÓRIO

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

§ 1º O interrogatório do réu preso será realizado, em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares bem como a presença do defensor e a publicidade do ato.

(...)

§ 10. Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

Não há muitos segredos aqui.

Estando o réu solto, deve comparecer perante o juiz. Se preso, o interrogatório será feito em sala própria no estabelecimento em que estiver recolhido.

Observe que o réu deve ser QUALIFICADO (perguntar nome, profissão, estado civil, etc).

Além disso, o interrogatório deve ser feito na presença de seu DEFENSOR CONSTITUÍDO (advogado que ele mesmo “escolheu”) ou NOMEADO (se o réu não tiver, o juiz indicará um advogado).

Novidade: atualmente há possibilidade do juiz, por decisão fundamentada, realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência.

Veja os CASOS em que há possibilidade de VIDEOCONFERÊNCIA:

Art. 185. (...)

§ 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;

IV - responder à gravíssima questão de ordem pública.

Veja algumas regras sobre o interrogatório mediante videoconferência:

Art. 185. (...)

§ 3º Da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 (dez) dias de antecedência.

§ 4º Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento de que tratam os arts. 400, 411 e 531 deste Código.

§ 5º Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso.

§ 6º A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como também pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 7º Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista nos §§ 1º e 2º deste artigo.

§ 8º Aplica-se o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º e 5º deste artigo, no que couber, à realização de outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, e inquirição de testemunha ou tomada de declarações do ofendido.

§ 9º Na hipótese do § 8º deste artigo, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor.

Vamos avançar.

2. DIREITO DE PERMANECER CALADO

Veja o que diz a Constituição Federal:

Art. 5º (...)

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.

Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.

Trata-se de uma garantia que protege o princípio da não autoincriminação. Em outras palavras, ninguém é obrigado a produzir prova contra si.

3. PARTES DO INTERROGATÓRIO

Veja o que diz o CPP:

Art. 187. O interrogatório será constituído de duas partes: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos

PARTES DO INTERROGATÓRIO:

1ª PARTE – sobre a pessoa do acusado.

2ª PARTE – sobre os fatos.

1ª PARTE – sobre a pessoa do acusado.

Veja o que diz o CPP:

Art. 187. (...)

§ 1º Na primeira parte o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais.

1ª PARTE – sobre a pessoa do acusado.

- residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade.
- vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais.

Visto que o acusado tem o direito de permanecer calado durante o interrogatório.

A questão especial é: *tal direito é aplicável durante a qualificação do acusado? Em outras palavras, o acusado pode permanecer em silêncio quando perguntado sobre seu nome, estado civil, profissão, etc?*

Ressalta-se que não há direito ao silêncio nessa primeira parte do interrogatório. Veja o que diz Nestor Távora *in CPP para concursos*: “*nesta fase do interrogatório, se tem entendido que o réu não possui direito ao silêncio. O objetivo deste interrogatório é permitir a identificação completa do acusado*”.

Cumpe ainda apontar a justificativa da Cespe para o indeferimento dos recursos feitos em uma dada questão:

“Como derivação do direito a não se incriminar, decorre o direito ao silêncio, consagrado expressamente pelo artigo 5º LXIII da CF e 186 do CPP e estendido pela doutrina a todo indiciado ou acusado que está sendo interrogado. Analisando os atuais artigos 186 e 187, § 1º do Código de Processo Penal, verificamos que o acusado poderá manter-se em silêncio, antes, porém deve ser devidamente qualificado, conforme dispõem os dispositivos em referência: “Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Art. 187. O interrogatório será constituído de duas partes: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. § 1º Na primeira parte o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa.....e outros dados familiares e sociais”. Para alguns doutrinadores, “qualificar-se perante a autoridade significa fornecer seus dados identificadores, como o nome, a naturalidade, o estado civil, a idade, a filiação, a residência, a profissão ou o meio de vida, o lugar que a exerce e se sabe ler e escrever...”. **Em relação à qualificação, não cabe direito ao silêncio, nem o fornecimento de dados falsos, sem que haja consequência jurídica, impondo sanção. O direito ao silêncio não é ilimitado, nem pode ser exercido abusivamente. As implicações, nessa situação, podem ser graves, mormente quando o réu fornece, maldosamente, dados de terceiros, podendo responder pelo seu ato.” Assim, antes de se pronunciar acerca do mérito, o acusado deverá ser qualificado e para tanto não poderá recusar-se a prestar informações quanto a sua qualificação”.**

2ª PARTE – sobre os fatos.

Veja o que diz o CPP:

Art. 187. (...)

§ 2º Na segunda parte será perguntado sobre:

I - ser verdadeira a acusação que lhe é feita;

II - não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime, e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela;

III - onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta;

IV - as provas já apuradas;

V - se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o que alegar contra elas;

VI - se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido;

VII - todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração;

VIII - se tem algo mais a alegar em sua defesa.

Vamos avançar.

4. PROCEDIMENTO PÓS INTERROGATÓRIO

Veja o que diz o CPP:

Art. 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante.

Assim, terminando de interrogar o acusado, o juiz dará oportunidade para partes formular questionamentos ao acusado.

Diante a acusação, destaca-se duas possibilidades: o réu pode negar a acusação ou confessar a autoria.

Se negar a acusação, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas:

Art. 189. Se o interrogando negar a acusação, no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas.

Se confessar a autoria, outras perguntas serão feitas:

Art. 190. Se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a infração, e quais sejam.

Vamos para algumas situações especiais.

5. SITUAÇÕES ESPECIAIS

Mais de um acusado: INTERROGATÓRIO SEPARADO.

É a literalidade do CPP:

Art. 191. Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente.

MUDO, SURDO ou SURDO-MUDO

Veja o que diz o CPP:

*Art. 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma seguinte:
I - ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá oralmente;
II - ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito;
III - ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo dará as respostas.
Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato, como intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo.*

RESUMO:

SURDO – questionado por escrito, responder oralmente.

MUDO – questionado oralmente, responde por escrito.

SURDO-MUDO – questionado por escrito, responde por escrito.

SE NÃO SOUBER LER ou ESCREVER – intervenção de interprete que entenda.

NÃO FALAR A LÍNGUA NACIONAL

Veja o que diz o CPP:

Art. 193. Quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete.

O INTÉRPRETE é obrigatório, ou seja, mesmo se o juiz e as partes falarem a língua estrangeira do interrogando, o uso do intérprete não será dispensado.

A doutrina ensina ser dispensável o interprete apenas se a língua for de fácil entendimento.

NÃO ASSINATURA DO TERMO

Veja o que diz o CPP:

Art. 195. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo.

NOVO INTERROGATÓRIO

Veja o que diz o CPP:

Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes.

Importante frisar que pode ser feito a TODO TEMPO, mas necessita de fundamentação.

Em atualização, veja jurisprudência do STF:

Condução coercitiva para interrogatório e recepção pela Constituição Federal de 1988 O Plenário, por maioria, julgou procedente o pedido formulado em arguições de descumprimento de preceito fundamental para declarar a não recepção da expressão "para o interrogatório" constante do art. 260 (1) do CPP, e a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado (Informativo 905).

Saudações.

Professor Rafael Albino

Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade.

Tudo posso naquele que me fortalece.

Filipenses 4:12,13

Resumo

1. LOCAL DO INTERROGATÓRIO

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

§ 1º O interrogatório do réu preso será realizado, em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares bem como a presença do defensor e a publicidade do ato.

(...)

§ 10. Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

CASOS em que há possibilidade de VIDEOCONFERÊNCIA:

Art. 185. (...)

§ 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;

IV - responder à gravíssima questão de ordem pública.

2. DIREITO DE PERMANECER CALADO

Veja o que diz a Constituição Federal:

Art.5º (...)

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

Veja o que diz o Código de Processo Penal:

Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.

Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.

Trata-se de uma garantia que protege o princípio da não autoincriminação. Em outras palavras, ninguém é obrigado a produzir prova contra si.

3. PARTES DO INTERROGATÓRIO

1ª PARTE – sobre a pessoa do acusado.

- residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade.

- vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais.

2ª PARTE – sobre os fatos.

I - ser verdadeira a acusação que lhe é feita;

II - não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime, e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela;

III - onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta;

IV - as provas já apuradas;

V - se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o que alegar contra elas;

VI - se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido;

VII - todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração;

VIII - se tem algo mais a alegar em sua defesa.

4. PROCEDIMENTO PÓS INTERROGATÓRIO

Art. 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante.

Art. 189. Se o interrogando negar a acusação, no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas.

Art. 190. Se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a infração, e quais sejam.

5. SITUAÇÕES ESPECIAIS

Mais de um acusado: INTERROGATÓRIO SEPARADO.

Art. 191. Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente.

MUDO, SURDO ou SURDO-MUDO

SURDO – questionado por escrito, responder oralmente.

MUDO – questionado oralmente, responde por escrito.

SURDO-MUDO – questionado por escrito, responde por escrito.

SE NÃO SOUBER LER ou ESCREVER – intervenção de interprete que entenda.

NÃO FALAR A LÍNGUA NACIONAL

Art. 193. Quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete.

NÃO ASSINATURA DO TERMO

Art. 195. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo.

NOVO INTERROGATÓRIO

Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes.

Saudações.

Professor Rafael Albino

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960